

0001559-71.2022.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA
Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude
Data de Disponibilização: 13/04/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Beatriz Machado Filigueria Lima

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001559-71.2022.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001559-71.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Beatriz Machado Filigueria Lima

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (Veículo)
proposta por BEATRIZ MACHADO FILIGUEIRA LIMA, qualificada nos autos, visando a
restituição do veículo Honda/Biz 125, placa GIJ9900, Chassi 9C2JC4830HR007423, cor
Cinza, combustível Álcool/Gasolina, Renavam 01112947245.

Com a inicial, trouxe os documentos de p. 13/14.

O Ministério Público se opôs ao pedido (p. 17).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Consta dos autos principais, feito 1500368-14.2022.8.26.0664, que o namorado da

requerente foi flagrado de posse de considerável quantidade de drogas, petrechos, além de dinheiro, e, em tese, para viabilizar o tráfico, utilizava-se do veículo acima descrito para entregar porções do entorpecente aos usuários a quem fornecia os entorpecentes.

Desse modo, referido objeto deverá permanecer apreendido por ora, pois pode ser útil para a instrução do processo, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, e, a princípio, não há demonstração absoluta de que não mais interessem ao processo.

Ademais o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor da requerente, BEATRIZ MACHADO FILIGUEIRA LIMA. Anote-se no feito principal.

Não há incidência de custas finais.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA